

1501414-95.2022.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 09/09/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DAVID DOS SANTOS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1501414-95.2022.8.26.0548
Autos nº 492/2022

Vistos etc.,

I - DAVID DOS SANTOS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501414-95.2022.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501414-95.2022.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DAVID DOS SANTOS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1501414-95.2022.8.26.0548
Autos nº 492/2022

Vistos etc.,

I - DAVID DOS SANTOS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, porque no dia 27 de abril de 2022, por volta da 18h37min, na Rua Professora Conceição Ribeiro, altura do nº 196, Jardim do Lago II, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para o fim de tráfico, 36 (trinta e seis) invólucros plásticos contendo maconha, pesando 57,9g (cinquenta e sete gramas e nove decigramas); e 77 (setenta e sete) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 41,5g (quarenta e um gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (fls. 83), o réu apresentou defesa prévia a fls. 88/89.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 02 de junho de 2022, ocasião em que designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 94/95); então, o réu foi citado por videoconferência a fls. 111.

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 122). Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição; em tese subsidiária, requereu: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas; c) o aumento mínimo pelo reconhecimento da reincidência; d) a fixação de regime inicial compatível com a pena aplicada, considerado o tempo de prisão provisória a que o réu esteve submetido e e) o direito ao apelo em liberdade (termo de deliberação de fls. 123/126).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 06 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 60/62.

Quanto à autoria, o acusado, na fase policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, negou a prática do delito; disse que não trazia droga consigo, apenas um copo com bebida; afirmou, por fim, que os policiais foram os mesmos que o abordaram em data anterior e, por estar alcoolizado e ter discutido com eles, forjaram o flagrante. Por outro lado, ambos os policiais militares ouvidos em audiência relataram que, em patrulhamento de rotina, informados, via COPOM, de que uma pessoa chamada David, cujas características físicas e de vestimentas foram reportadas, estaria na prática do tráfico, deslocaram-se até o endereço indicado e, inicialmente, não o avistaram; na sequência, após cerca de quarenta minutos, em nova diligência pelo endereço informado, o visualizaram sozinho na via pública. Em abordagem e revista pessoal, localizaram no interior da sacola trazida em sua mão, as 36 (trinta e seis) porções de maconha e as 77 (setenta e sete) porções de cocaína; indagado, o réu assumiu a propriedade dos entorpecentes. Esclareceram, ainda, que o local não era conhecido como ponto de venda de drogas e que somente chegaram ao réu em razão das informações passadas pelo COPOM. Finalmente, ambos o reconheceram em juízo.

Não há que se falar na impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos, uma vez que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

No mais, o fato de os policiais militares já terem efetuado uma outra abordagem ao

acusado em nada altera o firme conjunto probatório dos autos no sentido de que o réu trazia, para o consumo de terceiras pessoas, as porções de maconha e cocaína. Cumpre salientar que descabida a alegação da Defesa no sentido de que os seus depoimentos seriam programados diante da eventual leitura prévia do boletim de ocorrência, pois, como se sabe, várias são as ocorrências em que os agentes da lei se envolvem diariamente e, inclusive, algumas vezes, semelhantes entre si. Assim, restaram cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade do delito. No mais, totalmente irrelevante que o réu tenha sido abordado sozinho na via pública e não tenha tentado fugir, pois, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo agente foi a de "trazer consigo". Não há que se falar em ausência de prova quanto à destinação das porções de droga trazidas com o acusado; ao contrário, além do fato de o réu sequer ter alegado, em audiência, fazer uso de drogas, é evidente que um total de 113 (cento e treze) porções, entre maconha e cocaína, já devidamente embaladas individualmente e prontas ao consumo, obviamente destina-se à entrega de terceiras pessoas. Observo, ainda, que o fato de os policiais terem avistado o réu somente após cerca de quarenta minutos da diligência inicial, ainda no mesmo lugar, corrobora as provas no sentido da sua traficância, uma vez que não é crível que uma pessoa, na posse de uma sacola em cujo interior trazia 113 (cento e treze) porções embaladas de maconha e cocaína, permanecesse por tanto tempo no mesmo local sem a intenção de comercializá-las.

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos, patente o cometimento do crime previsto no artigo 33, caput da Lei de Drogas pelo acusado e a sua condenação é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência (certidão de fls. 45/48), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, a segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixei o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou ajudante em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado DAVID DOS SANTOS DE SOUZA, qualificado nos autos (RG nº 48.397.807 - IIRGD - fls. 76), à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-

multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Reincidente e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o acusado iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Neste sentido, o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido." (STJ - HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Reincidente e preso por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA